长垣市常村镇“5·16”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月16日上午10时许，长垣市常村镇大后村一自建房施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

按照新安委督〔2024〕2号文件要求，依据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，经长垣市人民政府批准，于2024年5月28日，成立了由长垣市委常委、常务副市长常永同志担任组长，由市应急管理局为牵头单位，市公安局、市住房和城乡建设局、市总工会、市市场监管局和常村镇政府等单位组成的长垣市人民政府长垣市常村镇“5·16”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组）对该起事故依法开展调查，并邀请长垣市纪委监委成立追责问责审查调查组和派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证和专家分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，长垣市常村镇“5·16”一般高处坠落事故是一起因施工人员违反安全操作规程、违规作业，个体施工队“四口五临边”防护设施缺失、违规使用超龄女工、安全教育不到位，

乡镇党委政府履行属地监管职责不认真、监管不到位，未及时发现和查处农村自建房施工现场存在的违规施工行为而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目相关情况

事故发生地点位于河南省新乡市长垣市常村镇大后村南7组，房主：时某顶，其在2024年1月22日向常村镇政府规划办公室提交了自建房申请，2024年1月23日，房主时某顶与常村镇自建房建筑队工长贺某军签订建设承包协议，协议中规定该项目于2024年2月15日正式开工建设。

2024年1月25日，常村镇政府规划委员会通过了相关自建房项目施工许可（该宅基地长24.35米，宽15米，规划面积共360.1㎡，其中地基长10.7米，宽13.9米，占地148.7㎡）。

2024年2月20日，常村镇政府规划委员会审批了会议纪要，并在当天向房主时某顶发放农村宅基地批准书和乡村建设规划许可证，房主时某顶持证在大后村民委员会进行了备案。2024年4月，该自建房主体结构建成。

（二）事故发生单位情况

常村镇自建房建筑队。工长贺某军，持有河南省就业创业培训合格证（专业项目：砌筑工，证书标号JX4107282022007204），经调查：该建筑队未办理工商营业执照等证件，建筑队主要成员与工长贺某军系雇佣关系，但未签订用工合同。

（三）相关协议签订情况

2024年1月23日，房主时某顶与工长贺某军签订建设承包协议，协议中约定:

1.施工日期为2024年2月15日-2024年12月14止，工期共300天，如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况，可顺延工期。合同期内由房主时某顶提供石灰、砖、水泥、沙子、钢材等建筑材料，贺某军负责组织人员采取包工不包料的方式进行施工建设。双方当事人明确，不存在雇佣关系，其中搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由贺某军自带，费用由贺某军自理。贺某军所属人员的工资报酬由贺某军负责支付，与房主时某顶无关。

2.贺某军应当本着保质保量的原则，严格按照《河南省农房建设基本要求》和图纸施工，加强工程质量管理。坚持安全第一、质量第一、预防为主，负责对其施工人员购买意外伤害保险，认真按照施工操作程序施工，自带脚手架、安全带、安全帽等安全设施，遵守国家法律法规，加强对施工人员的安全教育，安全某明施工，严格管理，如果贺某军施工队人员因自身原因或安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由贺某军负责，房主时某顶不负责任何责任和费用。贺某军应对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。因质量不合格造成的一切经济损失由贺某军负责。房主时某顶发现贺某军在施工过程中有偷工减料、工作不负责影

响房屋工程质量等行为，并在施工中若发现造成材料损失、浪费，房主时某顶有权责令要求贺某军停工整改并罚款，视情节严重而定，会在支付款中扣除相应的损失费用。房屋建成后，因为贺某军原因引起的质量问题造成房主时某顶不能正常使用的，仍由贺某军承担修理返工或重做的责任，并由贺某军承担所需的费用，并赔偿房主时某顶的有关损失。房屋建成后一年内，房主时某顶发现质量问题的，贺某军必须进行免费维修。

3.工程款结算方式：以建房面积计算，建房总面积为296.8平方米，每平方米人民币165元，总工程款48972元。付款时间：第一次付款在施工开始后10天内，第二次付款在封顶，第三次付款在整体竣工，第四次付款在房屋竣工并经甲方检验后7天内给付。

4.因贺某军原因导致使合同无法履行时，贺某军承担违约金壹万元整，并赔偿因其违约给房主时某顶造成的一切损失。贺某军若无视房主时某顶的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难房主时某顶，视为贺某军根本违约，房主时某顶有权解除本合同。贺某军应承担违约金伍万元整。在贺某军无违约行为的情况下，房主时某顶若不按合同约定支付工程价款，应当承担违约金壹万元整（或每日承担违约金伍佰元整）。

（四）事故发生经过及现场处置情况

2024年5月16日7时30分，贺某军自建房建筑队成员（李某业、孟某立、李某亮、孟某山、孟某贺、侯某军、受害者岳某霞、贾某英、黄某岁）在常村镇大后村村民时某顶家中二楼进行自建房

室内施工作业，9 时 13 分，李某业、孟某立、李某亮、孟某山、孟某贺、侯某军分别在二楼不同房间内进行室内粉刷作业，受害者岳某霞在二楼阳台上操作多功能吊运机，进行建筑材料的吊装，9 时 45 分，房主时某顶的妻子王某霞来到二楼施工现场，查看施工进度，并与多位作业人员进行交谈，10 时许，房主妻子王某霞突然听见楼下有人大喊，便赶快从二楼房间里出来，跑到阳台上四处查看，她发现受害者岳某霞趴在一楼地面上（沙土层，非硬化地面），情况不明，当时，吊运机还在工作中，她怕吊装的小推车砸住受害者，便第一时间关闭了电源，随后，她回到二楼客厅位置，将情况告知了在二楼施工的所有人，建筑队成员得知后，便赶快下楼，去查看受害者岳某霞情况，据现场人员李某业描述;受害者岳某霞趴在地上，陷入昏迷，呼唤她没有得到回应后便立即拨打了 120 急救电话，10 时 28 分，120 救护人员赶到，现场抢救大约 30 分钟，11 时 02 分，经医护人员现场抢救无效，受害人岳某霞宣告死亡。

（五）事故现场情况

经现场勘查，该涉及事故自建房共三层，地面到二层高度为 3.7 米，二层到三层高度为 3.5 米，三层高度为 2.5 米，规划面积 360.1㎡.在二楼阳台处未见临边防护设施或安全设施。



图 1 事故发生位置及现场图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

长垣市常村镇“5·16”一般高处坠落共造成 1 人死亡，截止到目前，该起事故造成的直接经济损失（含一次性伤亡赔偿金、抢救费用、事务性费用等）正在统计中（因受害者家属对受害者死因有异议，家属已申请司法鉴定，因此，家属与施工方民事赔偿谈判中止，经济损失暂时无法提供）。

二、事故原因分析

施工人员未严格按照规章制度操作、违规作业，是造成高处坠

落事故发生的直接原因。

（一）直接原因分析

经事故调查组聘请相关专家分析后得出：施工人员（受害者岳**某**霞）在未系安全带的情况下，站在2层西边阳台边（高度3.7米）利用多功能提升机进行料车提升作业时，由于操作不认真将料车升至最高点造成起吊钢丝绳从滑轮中脱落，在慌忙处理中，不慎跌落房外一楼地面上，是造成此次高处坠落事故的直接原因。

（二）间接原因

1.“四口五临边”无防护设施或安全设施，工长贺**某**军未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）第3.1.1条[1]的要求，设立安全设施。

2.承包方（贺**某**军）安全教育不到位，从事高空作业人员未经培训就上岗，对遵守安全操作规程认识不足。

3.施工人员（受害者岳**某**霞）缺乏劳动危险性认识，对遵守安全操作规程认识不足，思想上麻痹，临边作业施工未严格执行高空安全作业操作规程的规定，在高空作业作业时未采取必须的安全带。

4.工长贺**某**军未遵守《中华人民共和国劳动合同法》，违规使用超龄女工。

5.常村镇政府未严格履行属地监管职责，未能及时采取关停

---

[1][?] 头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边，以及无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边，必须在外围架设安全平网一道。各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。

整改措施，存在监管不到位问题。

三、有关责任单位存在的主要问题

（一）施工单位

常村镇自建房建筑队。安全生产责任落实不到位，施工作业未遵守基本程序，施工现场安全管理混乱。安全生产意识淡薄，未建立、健全安全生产管理制度，未配备专职安全管理人员，对务工人员缺乏有效管理，安全生产提醒流于形式。

（二）行业监管部门

常村镇政府作为本行政区域内的属地监管部门[2]，未认真落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”（以下简称“三管三必须”）的安全生产工作要求，未认真履行行业监管部门的安全生产监督管理职责，对辖区内安全生产检查工作安排有漏洞，对所负责的行政区域内开展安全检查不到位，未认真贯彻执行有关自建房监管工作的法律法规，对自建房安全风险认识不足，未按规定监督检查自建房施工现场，履行安全监管职责。对大后村房主时**某**顶自建房施工现场存在重大安全隐患的问题失察、失管。

四、对有关人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

岳**某**霞，常村建筑队劳务作业人员，安全意识淡漠，在未配备安全防护用品的前提下，违规吊装作业，导致坠地死亡。对事故

2[?]《长垣人民政府关于印发长垣市农村宅基地和村民自建房管理办法（试行）通知》长政（2022）4号某件，第二十一条：村民自建住房建筑活动的实施主体，对房屋建设负首要责任，应当接受乡镇（街道）和村级组织的监督管理。

负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不再进行责任追究。

（二）对责任单位相关责任人员的处理建议

贺**某**军，男，1963年5月出生，汉族，常村自建房建筑队工长。作为建筑队组织人员，未落实岗位责任制、未明确该区域的责任人员、未配备专职安全员，未完善施工现场安全防护措施，未依法履行安全生产管理职责，未建立、健全落实安全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未制定实施安全生产教育，未履行用工合同，违规使用超龄女工，未组织建立落实督促检查施工现场安全生产工作并消除事故隐患，导致一人死亡事故发生，对事故发生负有主要责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十五条第二款和第五款、《中华人民共和国劳动合同法》第十条、《国务院关于工人退休退职的暂行办法》第一条第二款的规定，建议由长垣市应急管理局等部门依据相关法律、法规给予行政处罚。

五、行业监管部门和监管人员履职情况及处理建议

（一）监管人员的履职情况

陈**某**洋，男，2000年7月出生，汉族，现任长垣市常村镇政府石桥行政组大后村包村干部，主管大后村日常管理工作，未全面落实安全监管职责、未按规定监督检查大后村自建房施工现场，履行安全监管职责、对大后村房主时**某**顶自建房施工现场存在重大安全隐患的问题失管，对事故的发生负有监管责任。

（二）处理建议

1.常村镇政府作为行业监管部门，未正确履行监管职责，建议常村镇政府向长垣市人民政府做出深刻书面检查，并在全市通报批评。

2.对在事故调查过程中发现的相关公职人员履职方面的问题线索及相关材料移交长垣市纪委监委，对相关人员的党纪政务处分和责任追究由长垣市纪委监委追责问责审查调查组提出意见。

六、事故防范和整改措施

1.常村镇自建房建筑队要严格执行安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，规范施工现场安全管理，完善相关手续，杜绝类似事故再次发生；同时要加强作业人员的安全知识教育培训，提高作业人员的安全素质和安全意识；明确作业人员的安全责任，加强安全隐患排查，并对安全隐患进行彻底整改，确保安全施工作业，把安全工作落到实处。

2.村民时**某**顶作为房主要审慎查实承建方是否具备安全生产条件及资质，并完善与承建方的安全协议，督促承建方依法落实相关安全措施，杜绝类似事故再次发生。

3.常村镇政府要深入开展行政区域内自建房施工现场专项整治，要按照“党政同责、一岗双责”以及“三管三必须”的要求，严格落实好“三个责任”，特别要落实好行业管理责任，抓好安全生产体系建设工作。常村镇政府在排查整治工作中，对非法违

法行为要坚决做到发现一起、打击处理一起，对非法和严重违法违规行为要实施联合惩戒,纳入安全生产不良行为“黑名单”管理，形成从严管控、从严整治的高压态势。常村镇政府要深刻吸取本次事故沉痛教训，举一反三，要时刻以安全生产为前提,真正把安全生产责任制和安全生产措施落到实处，确保安全生产形势持续稳定好转。

长垣市政府事故调查组

2024年6月21日